

न्यायाधीश विरुद्धका उजुरी र कारबाही

महेश कुमार नेपाल

सदस्य

न्याय परिषद

प्रस्तुतीकरणका विषयवस्तुहरु

- न्याय परिषद
- न्यायाधीश विरुद्ध पर्ने उजुरीसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान
- न्यायाधीश विरुद्ध पर्ने उजुरीका प्रकृतिहरु
- न्यायाधीश विरुद्ध पर्ने उजुरीको अवस्था
- अपेक्षित भूमिका

न्याय परिषदको पृष्ठभूमि

- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९३, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ र नेपालको संविधानको धारा १५३
- संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने - नेपालको संविधानको धारा १५३ (१) ।
- न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्ने - नेपालको संविधानको धारा १५३ (४) ।

- कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने - नेपालको संविधानको धारा १५३ (५) ।
- संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने- नेपालको संविधानको धारा १५३ (६) ।

न्यायाधीश विरुद्ध पर्ने उजुरी सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान

- कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा - नेपालको संविधानको धारा १४२(१)(ग) र १४९(६)(ग) ।
- शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा-नेपालको संविधानको धारा १३१(घ) ।
- शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा-नेपालको संविधानको धारा १४२(१)(घ) र १४९(६)(घ) ।

क्रमशः

- नियमक निकायका रूपमा न्याय परिषद रहेको ।
- न्यायाधीशको काम कारबाहीको निरिक्षण, अनुगमन र निगरानी राख्ने दायित्व संबिधानतः न्याय परिषदको हुने
- परिषदले कार्यक्षमताको अभाव, पदिय कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको र खराब आचरणमा न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने सम्मको कारबाही गर्न सक्ने ।

न्यायाधीश विरुद्ध पर्ने उजुरीका प्रकृतिहरु

- कार्यक्षमताको अभाव- ९ वटा checklist- न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १०।
- खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन- ८ वटा Checklist - दफा ११।
- इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा बदनियतपूर्वकको काम कारवाही - ५ वटा Checklist- दफा १२।
- शारीरिक वा मानसिक रुपमा कार्य गर्न असमर्थ रहेको मानिने- दफा १३।
- भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर- दफा २२।

(सम्बद्ध कसूर – सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) ऐन, २०६३ समेत)

कार्यक्षमताको अभाव-दफा १०

(क)	उचित कारण बिना कानूनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारवाही र किनारा नगरेमा,
(ख)	मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगरी वा कानून बमोजिम मुलतबी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतबी राखी वा मुलतबी रहेको मुद्दा नजगाई वा कानून प्रतिकूल कारवाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा,
(ग)	मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा स्वाभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसंपादन गरेमा,
(घ)	मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरी कारवाही र किनारा गरेमा,
(ङ)	एकै किसिमको कानूनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारवाही वा निर्णय गरेमा, तर कुनै मुद्दामा पहिले व्यक्त गरेको राय त्रुटिपूर्ण रहेको ठानी आधार र कारण खुलाई राय परिवर्तन गरेकोमा यो खण्ड लागू हुने छैन।

कार्यक्षमताको अभाव –दफा १०...

(च)	मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन मनासिव कारण बिना गर्नु पर्ने काम नगरी पन्छाएकोमा
(छ)	प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरुको मुख मिलेको वा नमिलेको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेमा,
(ज)	सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा, तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तमा एकरूपता वा निश्चितता कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन।
(झ)	पदीय दायित्व निर्वाह गर्नको लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा।

खराब आचरण –दफा ११

(क)	भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर गरेमा,
(ख)	लागू औषधको सेवन गरेमा,
(ग)	अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
(घ)	सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरेमा,
(ङ)	राजनीतिमा भाग लिएमा, तर कानून बमोजिम मताधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई राजनीतिमा भाग लिएको मानिने छैन।
(च)	अनुचित प्रभावमा परी वा कानून विपरीत मुद्दामा कारवाही र किनारा गरेमा,
(छ)	सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफुलाई प्राप्त कुनै सुविधाको दुरुपयोग गरेमा
(ज)	इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भङ्ग हुने वा पदीय अनुशासन वा मर्यादाको प्रतिकूल हुने कुनै आचरण गरेमा ।

(२)न्यायाधीशले आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो आचार संहिताको पटक पटक उल्लंघन गरेमा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको मानिनेछ।

इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वकको काम कारवाही –दफा १२

क)	मुद्दालाई पन्छ्याउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरेमा,
(ख)	मनासिव कारण बिना निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा,
(ग)	मनासिव कारण बिना निर्धारित समयभित्र फैसला वा आदेश नलेखेमा,
(घ)	बिदा स्वीकृत नगराई पटक पटक अदालतमा अनुपस्थित हुने गरेमा, वा
(ङ)	माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश वा प्रशासकीय विषयमा प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले दिएको निर्देशनको मनासिव अवधिभित्र पालना नगरेमा ।

कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ मानिने-दफा १३

- कुनै न्यायाधीश संविधानको धारा १३१ को खण्ड (घ), धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) वा धारा १४९ को उपधारा (६)को खण्ड (घ) बमोजिम शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहे नरहेको यकिन गर्न न्याय परिषदले नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डमा लेखी पठाउने।
- यसरी लेखी पठाइएकोमा मेडिकल बोर्डले कुनै न्यायाधीशलाई शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भनी सिफारिस गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको मानिने ।
- कुनै न्यायाधीशले यस दफा बमोजिम मेडिकल बोर्डबाट शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन इन्कार गरेमा निज शारीरिक वा मानसिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको मानिने ।

कारबाही गर्ने - दफा १४

- न्याय परिषदले दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा पहिलोपटक सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउन सक्नेछ ।
- उपदफा १ बमोजिम सचेत गराउँदा पनि दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा सुधार नभएमा वा दफा ११ बमोजिम खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भिर गम्भिर उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो न्यायाधीशउपर न्याय परिषदले संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
- तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संविधानको धारा १३१ बमोजिम हुनेछ ।

कारवाही-दफा १४

क्रम संख्या	उजुरी आरोप	पहिलो पटक	दोस्रो पटक	पुष्टि नभए
१	दफा १० बमोजिम कार्यक्षमताको अभाव	सचेत गराउने	धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारवाही	तामेली ((दफा २६)
२	दफा १२ बमोजिम आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम कारवाही गरेको	सचेत गराउने		तामेली
३	सचेत गराउदा पनि दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा सुधार नभएमा वा	धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारवाही	-----	तामेली
४	दफा ११ बमोजिम खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा	उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारवाही	-----	तामेली

निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था - दफा १५

- उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित उच्च अदालत वा मातहतका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको काम कारवाहीको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी न्याय परिषदमा न्यायाधीशको रुजु हाजिरीको विवरण, न्यायाधीशले गरेको फैसलाको विवरण, सम्बन्धित न्यायाधीशले गरेको फैसला माथिल्लो अदालतबाट सदर वा बदर भएकोमा सोको विवरण समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने ।
- न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन वा निजउपर कारवाही गर्दा उक्त प्रतिवेदनलाई आधार लिन सक्ने

अनुगमन तथा निगरानी समिति – दफा १६

- न्यायाधीशको काम कारवाही तथा आचरणको नियमित अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न न्याय परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्न सक्ने र न्याय परिषदको सचिवले सचिवको रूपमा कार्य गर्ने।
- समितिले संविधान र कानून बमोजिम न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य वा पदीय आचरण पालन गरे वा नगरेको विषयमा वा न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम कारवाहीको अनुगमन वा निगरानी राख्न सक्ने।
- आवश्यकता अनुसार मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित अदालतको अन्य न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित न्यायाधीशका सम्बन्धमा रहेको धारणा बुझ्न सक्ने।
- समितिले आवश्यकता अनुसार न्याय परिषदका राजपत्रांकित कर्मचारीको सहयोग लिन सक्ने । अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा गोप्य रूपमा गर्नु पर्ने र समितिले प्रतिवेदन न्याय परिषदसमक्ष पेश गर्नु पर्ने।

उजुरीसँग संबद्ध मुद्दाको अध्ययन- दफा १७

- कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेमा न्याय परिषदले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्न कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्ने।
- उक्त प्रयोजनको लागि सम्बन्धित अदालतले सदस्यले माग गरेको कागजात वा फाइल उपलब्ध गराउनु पर्ने।
- छानबिनको लागि तोकिएको सदस्यले उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेस गर्नु पर्ने।

(न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को नियम १७(४) ले ३ महिनाभित्र प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको)

प्रारम्भिक छानबिन –दफा १८

- न्याय परिषदमा प्राप्त उजुरी वा अनुगमन वा निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा छानबिन गर्न आवश्यक देखेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गर्नको लागि तोक्न सक्ने ।
- तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले सम्बन्धित न्यायाधीश वा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्ने ।
- तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले प्रारम्भिक छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कागजात माग गर्न सक्ने, माग गरिएको कागजात उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अदालत वा निकायको कर्तव्य हुने ।
- तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्ने ।

जाँचबुझ समिति –दफा १९

- दफा १७ वा १८ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको विरुद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने।
- जाँचबुझ समितिले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने।
- जाँचबुझ समितिको कार्यालय न्याय परिषदको सचिवालयमा रहने र जाँचबुझ समितिको लागि आवश्यक कर्मचारी र स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध गराउनु पर्ने।
- जाँचबुझ समितिको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित कर्मचारीले गर्ने।

जाँचबुझ समितिको अधिकार -दफा २०

- जाँचबुझ समितिले जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतको जाँचबुझ गर्न लागिएको न्यायाधीशलाई सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने वा साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित आयोगले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने।
- जाँचबुझ समितिको काम कारवाही गोप्य हुने।
- जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कारवाही भएको ठाउँमा आरोप लागेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, सम्बन्धित कानून व्यवसायी वा उजूरवाला बाहेक अरु कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित हुने वा कारवाहीमा भाग लिने अनुमति नदिने।
- जाँचबुझ समितिले दिएको आदेशको अवहेलना गर्ने वा जाँचबुझको कारवाहीमा बाधा पु-याउने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्ने,
- सजायको आदेश नदिँदै सम्बन्धित व्यक्तिले जाँचबुझ समिति समक्ष क्षमा माग्न सक्ने।
- जाँचबुझ समिति सन्तुष्ट भएमा जाँचबुझ समितिले कुनै सजाय नगर्ने र सजाय दिई सकेको भएपनि कार्यान्वयन नगर्ने।
- जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि आफ्नो राय सहित जाँचबुझको प्रतिवेदन र तत्सँग सम्बन्धित कागजात न्याय परिषदको सचिवालयमा बुझाउनु पर्ने।

सफाईको मौका दिने –दफा २१

- दफा १७, १८ वा १९ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आरोपित उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई संविधान, यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने देखिएमा न्याय परिषदले कारण र आधार खुलाई मनासिव अवधि तोकी सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने।
- तोकिएको अवधिभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा आरोपित न्यायाधीशलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सजाय गर्न वा न्याय परिषदले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको आरोपित न्यायाधीशलाई संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) तथा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्ने।

तर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने रहेछ भने कानून बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्ने।

भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर –दफा २२

- संविधानको धारा १५३ को उपधारा (६) बमोजिमको विषयमा अनुसन्धान गर्न न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा काम गर्न तोक्ने।
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने।
- अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा कुनै उच्च वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपर भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा सोही व्यहोराको प्रतिवेदन गर्नु पर्ने।
- प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा न्याय परिषदले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदको कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई तोक्ने।
- मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्नु अघि न्याय परिषदले त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिन सक्ने।
- दायर भएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा मातहतको सरकारी वकीलबाट प्रतिरक्षा हुने।
- न्यायाधीश बाहेक अन्य व्यक्ति समेत संलग्न भएको देखिएमा कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने।

दफा ११ (१) (क) मा समेत परेको –खराव आचरण

क्रमश

- दफा २३ : स्वतः निलम्बन हुने - उच्च वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश विरुद्ध न्याय परिषद ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएमा
- दफा २४: निलम्बनको समाप्ती - मुद्दामा सफाई पाएमा
- दफा २५ : कार्यसम्पादन गर्न नपाउने - जाँचबुझ गर्न समिती गठन भएको वा दफा २२ बमोजिम अनुसन्धान प्रारम्भ भएमा कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने
- दफा २६: तामेलीमा राख्ने - दफा १७, १८ वा १९ बमोजिमको प्रतिवेदनबाट उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश विरुद्धको आरोप तथ्यहीन देखिएमा पछि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा कानून बमोजिम हुने गरी न्याय परिषदले त्यस्तो कारबाहीलाई तामेलीमा राखी सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनुपर्ने

न्यायाधीश विरुद्ध पर्ने उजुरीको विवरण

आ.व.	लगत			फछ्यौट			बाँकी			कैफियत
	जिमेवारी	नयाँ दर्ता	कूल	जिमेवारी	नयाँ दर्ता	कूल	जिमेवारी	नयाँ दर्ता	कूल	
०७५/ ०७६	४६	१०१	१४७			१०९			८७	
०७६/ ०७७	८७	९०	१७७	५८	५१	१०९	२९	३९	६८	१ सचेत १ पदमुक्त
०७७/ ०७८	६८	५०	११८	०	०	०	६८	५०	११८	
०७८/ ०७९	११८	१०७	२२५			१०२			१२३	१ सचेत ३ पदमुक्त
०७९/ ०८०	१२३	१७६	२९९			६८			२३१	१ सचेत ३ पदमुक्त
०८०/ ०८१	२३१	१४८	३७९			१८३			१९६	२ सचेत २ पदमुक्त
०८१/ ०८२	१९६	१५६	३५२			२०६			१४६	

आ.व.०८२/८३ मा न्यायाधीश विरुद्ध परेका चालु उजुरीको प्रकृतिगत विवरण

सि.नं	उजुरीको प्रकृति	लगत			फ छर्यौ ट	बाँकी				कैफि यत
		जिम्मेवारी	नयाँ	जम्मा		१ वर्ष भित्र	१-२ वर्ष भित्र	२ वर्ष माथि	जम्मा	
१	कार्यक्षमताको अभाव (दफा १०)	४४	२२	६६	०	४९	१४	३	६६	
२	खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन (दफा ११)	६७	१२	७९	१	४०	२१	१७	७८	
३	इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बद नियतपूर्वकको कार्य (दफा १२)	४	२	६	०	३	३	०	६	
४	कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन (दफा १०/ ११)	१७	४	२१	०	१०	१०	१	२१	
५	कार्यक्षमताको अभाव र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बद नियतपूर्वकको कार्य(दफा १० /१२)	४	५	९	०	८	०	१	९	
६	खराब आचरण र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वकको कार्य(दफा ११/१२)	३	२	५	०	२	३	०	५	
७	कार्यक्षमताको अभाव/खराब आचरण र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वकको कार्य(दफा १०/११/१२)	७	५	१२	०	८	४	०	१२	
जम्मा		१४६	५२	१९८	१	१२०	५५	२२	१९७	

अपेक्षित भूमिका (Expected Role Playing)

संवैधानिक तथा कानूनी भूमिका

- कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वकको कार्य गरेको आरोपमा गरिने कारवाही स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने।
- शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने विषयको यकिन गरी मेडिकल बोर्डको सिफारिस बमोजिम न्याय परिषदले सिफारिस गर्ने।
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम निर्वाह गर्नु पर्ने प्रभावकारी भूमिका।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) ऐन, २०६४ बमोजिमको निर्वाह गर्नु पर्ने अनुसन्धानकारी भूमिका।
- न्यायपालिकामा न्यायिक सुशासन कायम गरी जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने ।

अपेक्षित भूमिका (Expected Role Playing)..

जनअपेक्षाकृत भूमिका

- खराब व्यक्तिहरु उपर उजुरी गर्न सहज होस् वा पहुँच सरल होस्।
- कार्यक्षमताको अभाव भएको वा निष्ठाभाव (Integrity) र जवाफदेहिता नभएको वा खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने, इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगर्ने वा बदनियतपूर्वकको कार्य गर्ने न्यायाधीश उपर परेको उजुरीको कारवाही स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र छिटोछरितो होस्।
- न्यायिक सुशासन कायम गरी साँच्चिकै न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी होस्।

मा.न्या.ज्यूहरुको अपेक्षाकृत भूमिका

- न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरीहरु उपरको सुनुवाई निष्पक्ष, पारदर्शी र छिटो छरितो होस् र खराब व्यक्ति सजायका भागीदार होउन्, असलको कल्याण होस्।
- पुनरावेदनको रुपमा उजुरी दर्ता नहोस् र गोपनीयता कायम राखियोस्।
- समान अवस्थाका उजुरीहरु उपरको कारवाहीमा समान व्यवहार होस्।

निष्कर्ष

- Judges can be wrong but Should not be bad.
- An appeal is not the answer. Appealing against a decision is expensive and time-consuming.
- न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, सक्षमता, जवाफदेहिता, निष्ठा, इमान्दारिता, उच्च नैतिक चरित्र, सदाचार र उत्कृष्ट कार्य सम्पादनबाट मात्र न्यायिक सुशासन संभव हुने,
- आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै विवेकशील पर्यवेक्षकले उचित देखिने व्यवहार न्यायाधीश र कर्मचारीले गर्नुपर्ने ।
- न्यायिक उत्तरदायित्व कायम गर्न न्यायाधीश, कर्मचारीले हरदम प्रयास गर्नुपर्ने,
- अदालतमा सुशासन, न्यायिक निष्ठा र जनआस्था कायम गर्ने

क्रमशः

निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाऽविशतु गच्छतु वा यथेष्टं ।
अद्यैवा वा मरणं मस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यत्यथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः । भृतृहरि
नीतिशतकम्
अर्थात्

निन्दा गरून या प्रसंशा, लक्ष्मी आउन वा जाउन,
आजै मर्नु परोस् वा कालान्तरमा,
यी कुनै कुराको कत्ति पनि चिन्ता नराखी
न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरु कहिल्यै विचलित हुँदैनन ।

**"Let justice be done though the heavens
fall."**

जिज्ञासा ?



उत्तर

धन्यवाद

